

广东省自然资源厅

粤自然资管制〔2023〕2658号

广东省自然资源厅关于征求《关于进一步 规范土地征收成片开发工作的通知》 (征求意见稿)意见的函

省发展改革委、科技厅、工业和信息化厅、财政厅、人力资源社会保障厅、生态环境厅、住房城乡建设厅、交通运输厅、水利厅、农业农村厅、商务厅，海关总署广东分署，各地级以上市人民政府：

2023年10月31日，自然资源部印发《土地征收成片开发标准》（自然资规〔2023〕7号），明确土地征收成片开发有关要求。为进一步规范我省土地征收成片开发工作，我厅组织起草了《广东省自然资源厅关于进一步规范土地征收成片开发工作的通知》（征求意见稿）。现征求你单位意见，有关意见请于2023年12月26日（周二）前反馈我厅。

附件：1.广东省自然资源厅关于进一步规范土地征收成片开发工作的通知（征求意见稿）

2.自然资源部关于印发《土地征收成片开发标准》的

通知（自然资规〔2023〕7号）

广东省自然资源厅

2023年12月20日

（联系人及电话：朱 珠，020-87018192）

附件 1

广东省自然资源厅关于进一步规范土地 征收成片开发工作的通知

（征求意见稿）

各地级以上市人民政府，省政府各部门、各直属机构：

根据《中华人民共和国土地管理法》和自然资源部《关于印发〈土地征收成片开发标准〉的通知》（自然资规〔2023〕7号），为进一步规范土地征收成片开发工作，加强耕地保护、节约集约用地以及生态环境保护，切实维护被征地农民合法权益，经省人民政府同意，现就有关工作通知如下：

一、成片开发范围

土地征收成片开发用地应当位于国土空间规划确定的城镇建设用地区域内。

二、方案编制要求

（一）编制主体

各地级以上市人民政府、县级人民政府（含县、县级市、市辖区，下同）、深汕特别合作区管理委员会可组织编制土地征收成片开发方案。其中，东莞、中山市人民政府组织编制4个以上镇（街道）所在区域为单位的土地征收成片开发方案；跨县域的土地征收成片开发方案由地级以上市人民政府组织编制。各地应统筹考虑本辖区成片开发建设安排，合理控制每年编制方案数量，原则上每个县（市、区）每年不超过4个方案，东莞、中山市每

年不超过 10 个方案。

（二）方案内容

1.土地征收成片开发方案应当包括下列内容：

（1）成片开发的位置、面积、范围和基础设施条件等基本情况；

（2）成片开发的必要性、主要用途和实现的功能；

（3）成片开发范围国土空间规划情况；

（4）成片开发拟安排的建设项目、开发时序和年度实施计划（含年度土地征收计划）；

（5）依据国土空间规划确定的一个完整的成片开发范围内基础设施、公共服务设施和其他公益性用地比例；

（6）成片开发的土地利用效益以及经济、社会、生态效益评估。

2.依据国土空间规划确定的一个完整的成片开发范围内基础设施、公共服务设施和其他公益性用地比例一般不低于 40%，具体计算规则为成片开发方案范围内的所有基础设施、公共服务设施和其他公益性用地面积除以成片开发方案用地总面积。公共管理与公共服务用地、交通运输、公用设施、绿地及开敞空间、低效用地再开发项目的补偿安置用地等可纳入公益性用地范围。

县级以上人民政府批准设立的产业园区，土地用途以工业为主导的（片区内工矿用地、仓储用地面积占片区总面积 60%以上），公益性用地比例不低于 25%。

符合城镇开发边界外布局建设项目准入目录（试行）的乡村

振兴建设项目，公益性用地比例不低于 20%。

纳入重大项目清单的产业项目，以及投资额 10 亿元以上的产业项目，公益性用地比例不作限制。

3.依据国土空间规划确定的一个完整的土地征收成片开发范围内，可包含多个拟征收地块。开展土地征收审批的成片开发用地，应位于成片开发方案拟征收地块范围内。

4.不同成片开发方案的范围不得相互重叠，成片开发方案实施期限原则上不超过 3 年，各地应统筹安排项目的开发时序，确保拟征收地块的征地实施工作按期完成。年度实施计划应纳入当地国民经济和社会发展年度计划。

（三）征求意见

编制土地征收成片开发方案时，应广泛听取人大代表、政协委员、社会公众、有关专家学者的意见，征求成片开发范围内农村集体经济组织和农民的意见，并经集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表同意。

（四）专家论证

自然资源主管部门审核土地征收成片开发方案时，应当组织人大代表、政协委员和土地、规划、经济、法律、环保、产业等方面专家组成专家委员会，对土地征收成片开发方案的科学性、必要性进行论证，论证结论作为批准土地征收成片开发方案的重要依据。省自然资源厅、各地级以上市自然资源主管部门可根据工作需要设立专家库，有关专家委员会成员应当从专家库中通过随机抽取产生。

三、方案审批要求

（一）审批主体

地级以上市人民政府组织编制的跨县（市、区）的土地征收成片开发方案，由省人民政府审批。县级人民政府、深汕特别合作区管理委员会组织编制的土地征收成片开发方案，由各地级以上市人民政府受省政府委托审批。黄埔区、南沙区、博罗县、鹤山市、高州市、四会市范围内土地征收成片开发方案，由广州开发区管理委员会以及南沙区、博罗县、鹤山市、高州市、四会市人民政府受省政府委托审批。

（二）申请材料

1.土地征收成片开发方案（文本、图件等）；

2.征求人大代表、政协委员、社会公众和有关专家学者意见及采纳情况；

3.征求成片开发范围内农村集体经济组织意见情况，以及集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表同意的有关材料；

4.土地征收成片开发方案年度实施计划纳入国民经济和社会发展年度计划的有关材料；

5.不存在本通知第五点规定不得批准土地征收成片开发方案情形的说明及佐证材料。

（三）审批程序

1.省人民政府审批土地征收成片开发方案流程。地级以上市人民政府向省人民政府提出土地征收成片开发方案的审批申请，

地级以上市自然资源主管部门将申请材料报省自然资源厅审查。省自然资源厅组织召开专家委员会会议，对土地征收成片开发方案的科学性、必要性进行论证。论证通过后，省自然资源厅将审查意见和申请材料报省人民政府审批。

2.地级以上市人民政府审批土地征收成片开发方案流程。县级人民政府向地级以上市人民政府提出土地征收成片开发方案的审批申请，县级自然资源主管部门将申请材料报地级以上市自然资源主管部门审查。地级以上市自然资源主管部门组织召开专家委员会会议，对土地征收成片开发方案的科学性、必要性进行论证。论证通过后，地级以上市自然资源主管部门将审查意见和申请材料报同级人民政府审批。地级以上市自然资源主管部门应在同级人民政府批准后5个工作日内将土地征收成片开发方案报省自然资源厅备案。

3.县级人民政府（含广州开发区管理委员会，下同）审批土地征收成片开发方案流程。黄埔区、南沙区、博罗县、鹤山市、高州市、四会市自然资源部门对土地征收成片开发方案进行审查，并组织召开专家委员会会议，对土地征收成片开发方案的科学性、必要性进行论证。论证通过后，自然资源主管部门将审查意见和申请材料报县级人民政府审批。县级自然资源主管部门应在同级人民政府批准后5个工作日内将土地征收成片开发方案逐级报省自然资源厅备案。

四、方案调整要求

（一）土地征收成片开发方案经批准后，应当严格按照方案

确定的范围、时序组织实施。确因国民经济和社会发展年度计划、国土空间规划调整或者不可抗力等因素导致无法实施的，可按规定调整土地征收成片开发方案，具体包括调整成片开发时序、核减成片开发用地范围、在原批准的成片开发范围内增加拟征收地块、在原批准的成片开发用地相邻周边扩大成片开发用地范围等4种情形。

（二）土地征收成片开发调整方案由各地级以上市人民政府（含广州开发区管理委员会以及南沙区、博罗县、鹤山市、高州市、四会市人民政府）依据省政府委托进行调整审批，并在批准后5个工作日内将调整后的土地征收方案和调整批复报省自然资源厅备案。

（三）仅涉及调整成片开发时序、核减成片开发用地范围、在原批准成片开发范围内增加拟征收地块等情形的，调整方案可不再征求人大代表、政协委员、社会公众、有关专家学者以及成片开发范围内农村集体经济组织和农民的意见，应按要求组织开展专家论证。在原批准的成片开发用地相邻周边扩大成片开发用地范围的，应按规定征求意见，并开展专家论证。

（四）调整后土地征收成片开发方案公益性用地比例应当符合规定要求，已实施征收的地块不得调出。

五、不得批准成片开发方案的情形

有下列情形之一的，不得批准土地征收成片开发方案：

- 1.涉及占用永久基本农田；
- 2.编制主体行政区域内近五年平均供地率小于60%或土地闲

置率（指已认定为闲置土地加上疑似闲置土地占已供应土地面积的比率）大于 5%的；

3.编制主体行政区域内经国务院或省人民政府批准设立的开发区、产业转移园存在以下情形中的两种及以上的：近五年平均供地率小于 60%、土地闲置率大于 5%、综合容积率小于 0.5；

4.编制主体行政区域内国家级新区存在以下情形中的两种及以上的：近五年平均供地率低于全省平均水平、土地闲置率高于全省平均水平、建设用地地均 GDP 低于全省平均水平；

5.已批准实施的土地征收成片开发连续两年已完成土地征收审批面积不足计划征收面积的 90%的，认定为已批准实施的土地征收成片开发连续两年未完成年度土地征收实施计划，不得批准新的成片开发方案。

本通知自公布之日起施行，有效期 5 年。《广东省自然资源厅关于规范土地征收成片开发工作的通知》（粤自然资发〔2021〕20 号）废止执行。

广东省自然资源厅

2023 年 月 日

公开方式：不公开

抄送：各地级以上市自然资源主管部门。

广东省自然资源厅办公室

2023 年 12 月 20 日印发

排印：邓金霞

校对：朱 珠

共印 1 份
